

조사보고서

- 주택자금 대부 관련 위규 여부 조사 -

2020. 07.

감 사 실



I

조사 배경

☐ 신고 접수(2020.5.11.)

○ 신고자 : 팀

○ 신고대상자 : 차장

* 대출당시('18.2월) 노무복지팀의 대부담당자로서 본인의 대출 처리

○ 신고내용 : '20.5.4일 신고대상자가 회사로부터 대출받은 주택
자금을 중도상환 요청해와 이에 대한 업무처리 과정에서
보증보험에 가입하지 않은 사실을 발견하여 감사실로 위규
여부 조사 요청

☐ 사전조사 결과 보증보험 미가입 등 위규 사항이 발견되어 본
조사를 시행함

* 근거 : 감사규정 제28조 ①항 제2호에 의한 특정사안 조사

II

조사 개요

☐ 조사기간 : 2020.6.1. ~ 6.12

☐ 조사자

○ 감사실장 심현보, 감사차장 박봉용

☐ 피조사자

직급	소속	직위	성명	생년월	승격일	비고
2	팀	팀장		' .08	' 04	당시 △△ 팀장
3	팀	차장		' .10	' .01	당시 ○○ 팀원 주택자금 대출담당

* 참고인(현 주택자금 대부 팀장 및 팀원)

- 팀 팀장 장 차장 백



□ 주요 조사내용

- 신고내용의 사실여부
- 주택자금 운영현황 및 대부현황
- 대출자 선정과정
- 채권확보 수단의 적정 여부

□ 주요 조사방법

- 피조사자 서면질의 및 답변서 징구
- 현 주택자금 대부담당 팀장 및 담당자 면담
- 보증보험 가입 여부 확인(서울보증보험)
- ERP 및 관련 공문서 확인



Ⅲ

조사결과

1. 주택자금 운영현황 및 대부현황

□ 운영현황

- 근거 : 복리후생 관리규정, 주택자금 대부업무 처리지침
- 대부한도
 - (일반 대부) 매입자금 : 5천만원, 임차자금 : 3천만원
 - (본사나주이전 대부) 매입자금 : 1억원, 임차자금 : 8천만원
- 채권확보 수단 : 보증보험증권 또는 퇴직금
 - 보증보험증권의 보험가입금액은 신청기준일 현재 수령할 수 있는 퇴직금을 제외한 대부금액으로 가능

[주택자금대부업무처리지침 제8조(채권확보)]

- ① 주택자금을 대부받은 직원은 보증보험증권을 제출하여야 한다. 단, 2015. 1. 15 이전에 2인의 재직직원 연대보증각서를 제출하여 주택자금을 대부받은 직원은 기존 채권확보를 유지할 수 있다.(2003. 11. 5 개정)(2015. 1. 15 개정)
- ② 전항의 연대보증인이 대부금 원제 전에 퇴직할 경우, 즉시 다른 직원으로 대체 또는 주택마련 보증보험에 가입하여야 한다.(2015. 1. 15 개정)
- ③ 제①항에 따라 제출하는 보증보험증권의 보험가입금액은 신청기준일 현재 수령할 수 있는 퇴직금을 제외한 대부금액으로 할 수 있다. 단, 퇴직금 일부 또는 전액을 다른 대부금의 보증수단으로 제출한 경우에는 제외할 수 없다.(2018. 12. 14. 개정)

○ 대부절차

- ① 주택자금 담당부서() 처 () 팀)에서 매 분기별로 대부신청서 접수
- ② 주택자금 담당자가 신청서(증빙서류 포함)를 검토하여 적격 여부 확인 및 순위 산정

- ③ 주택자금 담당자가 내부 결재권자에게 보고한 후 대부대상자
확정 및 통보
- ④ 대부신청시 제출서류 및 서류검토
- ⑤ 주택취득 증빙서 제출

☐ 전사 대부현황('20.5.25일 기준)

- 대부인원 : 189명
- 미상환 잔액 : 8,550,315,780원
- 대부이자율 : 2.0% ~ 3.96%
 - 임차 : 2.0%, 2.99%, 매입 : 2.5%, 3.0%, 3.20%, 3.96%
 - (일반 대부) 변동금리(시중 3개 은행 아파트담보대출금리 평균)
 - (본사나주이전 대부) 매입자금 연리 2.5%, 임차자금 연리 2.0%

☐ 차장 대부현황

- 대부일 : 2018.2.1.
- 상환기간 : 15년(180개월)
- 대부금액 : 95,000,000원
- 중도상환 : 84,445,050원(2020.5.8.일 기준)

2. 대출자 선정 과정의 위규 여부

- ☐ 2018년 1분기 주택자금 대출신청은 11명이 696,000천원을 하였으며, 신청자 전원이 신청금액대로 받았다.
- ☐ 수혜자는 근속년수, 부양가족, 무주택기간, 가감점(추가취득 자금 신청)별 점수를 100점 만점으로 산정하여 선정하도록 되어있다. 당시 11명에 대한 점수 산정결과 차장은 40점으로 3위의 점수로 선정되었다.

[차장 주택자금 대부자 선정 평가표]

항 목	기 준	상한점수	결정 점수
근속년수	실근무년수 10년까지 1년당 : 3점	30점	30 점
부양가족	부양가족 1인당 : 5점 ※ 결혼예정인 주택자금 신청자가 청철장 등 결혼예정 증빙서류 제출시 배우자 인정	20점	20 점
무주택기간	1년이상 : 13점 10년까지 1년당 : 5점	50점	0 점
가감점	추가취득자금 신청자 감점 : -10점		-10 점
합 계		100점	40 점

항목별로 살펴보면 년 입사로 실 근무연수 10년 이상으로 30점, 부양가족 5명에 20점, 과거 주택자금 대부가 1건 있어 10점이 감점되어 합계 40점이었다. 입사연도 및 부양가족을 확인한 결과 사실과 다름이 없어 수혜자 선정은 정상적으로 이루어진 것으로 조사되었다.

[차장 인사기록(ERP캡처)]

기준일	2020-06-09	제작여부	전체	제작자	퇴직자
사번	95115985	이름			

구분	사번	이름	부서코드	부서명	내부부서	직업분류	직위	급종별
1	95115985		H700	정보통신팀	10108	본사사업장	차장	3직급

[차장 가족관계증명서]

[illegible]

[차장 주택자금 대부 현황(ERP캡처)]

구분	사번	이름	대부코드명	이자구분	대부일	만기일	거치기간	대부금액
1	5985	최정곤	주택자금	이자	2005-10-31	2008-10-02	0	50,000,000
2	5985	최정곤	주택자금	이자	2018-02-01	2020-05-15	0	95,000,000

3. 채권확보 수단의 적정 여부

- ☐ 주택자금 운영현황 및 대부현황에서 언급했듯이 2018.2.1.일 본 사건발생 당시의 채권확보수단은 보증보험 증권이나 퇴직금 2가지로 운영하였다. 차장은 보증보험에 의해 채권을 확보한 것으로 당시 대부 시행공문에 명기되어있다.

[2018.1분기 주택자금 대부 채권확보(당시 대부 시행공문 발체)]

대부직원	대부금액 (천원)	대부 용도	목적물 소재지	대부 예정일	상환방법	채권 확보수단	비 고
김**	31,000	매입	나주	2018. 1. 26	원금균등분할 (240개월)	퇴직금	본사이전대부
김**	80,000	매입	나주	2018. 3. 1	원금균등분할 (240개월)	퇴직금	본사이전대부
김**	50,000	매입	화성	2018. 2. 1	원금균등분할 (240개월)	보증보험	일반
노**	80,000	임차	광주	2018. 2. 1	원금균등분할 (180개월)	보증보험	본사이전대부
안**	40,000	매입	나주	2018. 1. 26	원금균등분할 (240개월)	보증보험	본사이전대부
오**	80,000	임차	광주	2018. 2. 1	원금균등분할 (180개월)	퇴직금 보증보험	본사이전대부
이**	80,000	임차	나주	2018. 1. 26	원금균등분할 (180개월)	퇴직금 보증보험	본사이전대부
전**	20,000	매입	나주	2018. 3. 1	원금균등분할 (240개월)	퇴직금	본사이전대부
백**	40,000	매입	나주	2018. 2. 1	원금균등분할 (240개월)	보증보험	본사이전대부
김**	100,000	매입	나주	2018. 2. 1	원금균등분할 (240개월)	보증보험	본사이전대부
최정곤	95,000	매입	나주	2018. 1. 26	원금균등분할 (240개월)	보증보험	본사이전대부
합계	696,000						

- ☐ 이에 · 차장의 채권확보가 정상적으로 이루어졌는지 확인하기 위해 서울보증보험에 문서로 문의한 결과 보증보험



가입사실이 없다는 답변을 받았으며 차장 본인도 서면
진술에서 보증보험에 가입한 사실이 없고 ERP상에 입력되어
있는 보증보험 증권번호 100-000-201800381393는 본인이 임의로
만들어서 입력했다고 진술하였다.

[ERP에 등록된 증권번호]

사번 95115985
대부
증권확보수단
상환완료여부

● 전제 미상환 상환완료

구분	금여상환액	금여	금여잔	이자율	이자변태	비고	채권확보수	보증상품	증권번호
1	208.930	0	0	4.50	정기				
2	395.830	0	0	2.50	정기	본사미전	보증보험	주택자금보	100-000-201800381393

[서울보증보험 문의결과 답변 공문]



SGI서울보증
서울보증보험주식회사 삼성지점
09188 서울시 강남구 테헤란로 514 6층
Tel: 02-562-0001 Fax: 02-562-0011
www.sgi.co.kr

문서번호 536 35 2020 05 15

수신 한국전력거래소

참조 1팀 담당

제목 보증보험 가입사실 요청에 대한 회신의 건

1. 귀사의 부궁한 발전을 기원합니다

2. 귀사 직원의 보증보험 가입사실 확인 요청사항에 회신합니다

3. 내 용

가. 요청내용

귀사 직원 10 30 명에의 보증보험 가입사실 여부 확인

나. 확인 결과 2020 05 15 기준 상기 직원 명의의 보증보험 가입 내역이 없습니다 끝

삼 성 지 점 장 꺽 기 현 (인)

[담당자 : 사원 백종현 1 070-7827-6269]

□ 위와 같은 사실을 종합해 볼 때 ○○ 차장은 의도적으로 보증 보험에 가입하지 않았고 본인이 주택자금 대부 담당자로서의 직위를 이용하여 보증보험 증권번호를 임의로 만들어 ERP에 입력하였다.

이러한 위규 행위를 통해 ○○ 차장은 보증보험 가입을 위한 보험료 5,350,000원(○ 팀 산출)을 납부하지 않았으며, 15년(5,475일) 만기의 대부기간 중 2년 3개월 7일에 만에 조기 상환했으므로 해당 기간(827일)에 해당하는 보증보험료 808,000원을 사적으로 취하였다. 이와 관련하여 ○○ 차장은 서면진술에서 서울보증보험은 할인율이 적용되지 않아 좀 더 유리한 조건의 보증보험회사를 알아보다가 다른 현안 업무가 있어 대부업무를 일정대로 처리하려고 무리하게 진행했다고 진술하였다.

대부 당시 피조사자인 ○○ : 차장의 팀장이었던 ○○ 은 대부신청서, 수혜자선정 점수 등을 확인하고 대부시행 공문을 결재하였으나 ERP상에 보증보험증권번호 입력 등 채권확보는 통상 대부담당자가 처리해왔기 때문에 팀장으로서는 전혀 알지 못했다고 진술하였다. 이와 관련해서는 ○○ 차장도 인정하였다.



관련규정 및 위규사항

□ 취업규칙

- 제9조(성실의무) ① 직원은 거래소의 제 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.
- 제53조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각 호의 1에 해당되는 경우에는 이를 징계한다.
 - 1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때
 - 8. 기타 상기사유에 준하는 비위행위가 있을 경우
- 제54조(징계의 종류) 징계처분은 다음 4종으로 한다.
 - 1. 견책(譴責) : 전과에 대해 훈계하고 회개하게 한다.
 - 2. 감봉 : 1개월 이상 6개월 이하로 하고 기준임금의 10분의 1을 감액한다.
 - 3. 정직 : 6개월 이하로 하고 그 기간 중은 직원으로서의 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못하며 정직기간 중에는 임금을 지급하지 아니한다.

- 제16조(이권 개입 등의 금지) 임직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.
- 제20조(공용재산의 사적사용·수익 금지) ①임직원은 차량, 부동산 등 거래소 소유의 공용물과 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립 포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니 된다.

② 제1항의 규정과 관련한 비위행위의 적발 시 **공용재산 사적사용 및 취득비용 전액(공용 재산상 손해의 원금 및 이자 비용 포함, 피해액의 3배 내에서 환수조치 가능)**을 환수 조치할 수 있다.(2014. 10. 31. 신설)

□ 징계양정업무세척

징계양정업무세척 별표1 징계양정업무기준(표 6. 발취)

비위의 종류 비위의 도 및 고의, 과실	비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 중과실 이거나, 비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우	비위의 도가 중하고 경과실이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우	비위의 도가 경하고 경과실인 경우
1. 직무상 의무위반 및 태만 가. 직권·직위 또는 직무상 정보를 이용한 부당행위 나. 공문서 위조·변조, 임의파기, 허위작성 등	해임 ~ 정직	정직 ~ 감봉	감봉 ~ 견책	견책
4. 부당이익 등 위반행위 나. 업무용 횡령 및 배임	해임 ~ 정직	정직 ~ 감봉	감봉 ~ 견책	견책
6. 행동강령의 위반 사. 직위의 사적이용 금지 위반	감봉	견책	경고 ~ 주의	주의

2. 해당자별 위규사항

소속	직급	성명	위규사항
팀	3	:	▶ 취업규칙 제9조(성실의무) 및 제53조(징계) - 제 규정을 성실히 지키지 아니함 - 직무상 의무 위반 ▶ 전력거래소 임직원행동강령 제16조(이권개입 등의 금지) - 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이득을 취함
팀	2	:	▶ 팀장으로서 관리감독 책임



V

징계양정위원회 개최 결과

1. 개최개요

- ☐ 일시 : 2020.07.01(수) 10:00~14:00
- ☐ 장소 : 토즈 교대점
- ☐ 위원회 구성(5명) : 위원장, 위원 4명(사내 1명, 사외3명)

구 분	소 속	성명	비고
위원장	감사실	심현보	실장
양정위원	경인지사		지사장
"	법률사무소		변호사
"	노무법인		변호사
"	(전력거래소)옴부즈맨		옴부즈맨

2. 위원별 징계양정 의견

☐ (위원1)

- 비위자 의 경우, 본인의 직무담당임을 이용하여 위와 같은 비위행위를 하였고 허위의 보증보험증권번호를 ERP에 입력하는 공문서 허위작성을 하였기 때문에 그 비위의 도가 중하고, 고의가 인정됩니다. 다만 평소 의 업무태도, 회사의 피해가 경미한 점, 반성하고 있는 점을 고려하여 “정직” 처분을 하되 내부적으로 직무관련 공정성 준수에 대한 엄격한 조치를 하는 것이 필요하다고 보입니다.(징계양정 비위 종류는 감사실 의견과 동)
- 비위자 의 경우 :의 보험증권번호 허위기입 사실을 알기는 어려웠을 것으로 보이나, 회사 내부 업무를 처

리함에 있어서 공정한 처리를 할 수 있도록 직원들을 관리·감독할 필요는 있었다는 점에서 문제가 있고(징계양정규정 제7항 준용) 부서장 “경고” 조치하는 것이 적절하다고 사료됩니다.

□ (위원2)

- 비위자 은 담당자로서 본인 관련 업무에 더욱 청렴하고, 절차에 맞게 업무를 처리해야 함에도 불구하고, 오히려 업무 담당자라는 직책을 악용하여 문서를 허위작성하고, 보증보험료에 상응하는 경제적 이익을 편취, 직위의 사적이용 등 비위 정도가 중함. 이에 “정직”을 제안함.
- 비위자 은 비록 부서원이 고의를 가지고 직위를 사적이용 하는 등 중대한 비위행위를 도저히 알 길이 없었으나 최소한 비위자 의 관리담당자로 이러한 일이 발생하지 않도록 평소 관리를 하여야 하는 바, 이에 대해 소홀한 부분이 있음. 이에 “주의”를 제안함.

□ (위원3)

- 비위의 도가 중하고 고의가 있어 보임
- 본인이 과실을 주장하지만, 충분히 개선한 시기가 있었고 자신의 잘못을 스스로 신고한 기회도 있었는데 의도적으로 하지 않아 보임
- 공문서 위조와 배임은 사안이 중해 보임
- 팀원 관리에 대한 책임이 있어 보임(청렴의무 유지)
- 차장 : 정직, 팀장 : 경고

□ (위원4)

- 주택자금 대부업무 담당자로서 개인 이익을 위하여 공문서



위조, 직위를 이용하여 사익 추구, 담당업무를 잘 알고 있는 담당자로서의 고의성 및 청렴의무 위반 등을 고려하여 **감봉 6월~정직 2월** 수준의 징계로서 공직자들에 대한 경종이 필요함.

VI

감사 처분

현 소속	직급	성명	처분 사유	처분
팀	3		▶ 취업규칙 제9조(성실의무) 및 제53조(징계), 전력거래소 임직원행동강령 제16조(이권개입 등의 금지) - 공문서 허위 작성(ERP에 보증보험 증권번호 허위입력) - 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이득을 취함	정직 2월
팀	2		▶ 담당 팀장으로서 관리감독 책임	경고

- 붙임 : 1. 징계양정요구 건의서 1부.
 2. 처분요구서 2부.
 3. 서면 답변서 2부

(붙임 1)

실 장	감 사
	

징 계 양 정 요 구 건 의 서

인 비

1. 심 의 일 시 :
2. 심 의 장 소 :
3. 인사위원회 종류 :
4. 부의안건 및 요구양정 :

징 계 대 상 자			징 계 사 유	요 구 양 정
소 속	직 명	성 명		
1	차장	김민준	■ 취업규칙 제9조(성실의무) 및 임직원 행동강령 제16조(이권 개입 등의 금지) 위반, 취업규칙 제53조(징계)에 해당 - 직원은 거래소의 제 규정을 성실히 지키며 부과된 직무를 완수하여야 하고, 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 됨에도, - 징계 대상자는 주택자금 대부 담당자로서 자신의 대부 건을 처리하는 과정에서 보증보험에 가입하지 않고 임의의 보증보험 증권번호를 ERP에 입력하는 방법으로 공문서를 위조 하였고, 이를 통해 보증보험료 808천원을 사적으로 취하였음.	정직 2월



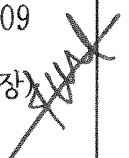
붙임2)

처 분 요 구 서

(주택자금 대부관련 위규 여부 조사) 사항

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법부당한 일이 있었으므로 감사규정 제32조의 규정에 의하여 (정직 2월) 처분을 요구함.

2020. 07. 09

감사(감사실장) 

관련자	소 속		직 위	차장
	성 명			
건 명	주택자금 대부 관련 위규 여부 조사			

위 관련자는 2016.10.1.~ 2018.5.30.일 까지 노사협력팀에서 주택자금 대부, 복리후생규정, 고속열차 등 복지업무를 담당하였음

 팀에서 주택자금 대부업무를 담당하였던 차장은 취업규칙 제9조(성실의무)에 따라 거래소의 제 규정을 준수하여야 하며, 임직원 행동강령 제16조(이권개입 등의 금지)에 의거 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻으면 아니 됨에도, 주택자금을 대부받는 과정에서 대부담당자로서 자신의 대부 건에 대해 보증보험에 가입하지 않고 임의의 보증 보험 증권번호를 ERP에 입력하는 방법으로 공문서를 위조하고, 이를 통해 보증 보험료 808천원을 사적으로 취하였음

이러한 행위는 취업규칙 제9조(성실의무) 및 임직원행동강령 제16조 (이권개입 등의 금지)에 위반하는 것임. 이에 따라 징계양정업무세척상의 행위책임에 대한 징계양정 요구기준에 따라 (정직 2월) 징계처분을 요구함.



처 분 요 구 서

(주택자금 대부관련 위규 여부 조사) 사항

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법부당한 일이 있었으므로 감사규정 제32조의 규정에 의하여 (경고) 처분을 요구함.

2020. 07. 09

감사(감사실장) 

관련자	소 속		직 위	팀장
	성 명			
건 명	주택자금 대부 관련 위규 여부 조사			

위 관련자는 2017.10.1.~ 2018.5.22.일 까지 팀 팀장으로 근무하면서 주택자금 대부업무를 비롯한 노무업무 전반을 총괄하였음.

동 기간 중 차장의 주택자금 대부업무 관리·감독을 철저히 하지 않아 비위행위가 발생하였음.

이는 취업규칙 제9조(성실의무) 직원은 거래소의 제 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야한다. 는 조항을 위반하였기에 징계양정업무세칙상의 징계양정 요구기준에 따라 (경고) 처분을 요구함.

